Codice venditore n° _____ ☐ NUOVO CONTRATTO ☐ VARIAZIONE CONTRATTUALE

Richiesta di abbonamento ufficio

CODICE CLIENTE N° _____

valido dal 15/07/2021

☐ Copia per Cliente

☐ Copia per Agente

☐ Copia per Sky

DATI DEL TITOLARE DELLA FATTURAZIONE/ABBONATO

Tipologia di Cliente ☐ Persona Fisica ☐ Azienda ☐ Ditta individuale

Ragione Sociale _____

Catena _____

Codice Fiscale Azienda _____

P.IVA _____

Indirizzo _____

_____ **n°** _____

Località _____

Provincia _____ **CAP** _____

Telefono 1 _____

Telefono 2 _____

Fax _____

Modalità ricezione copia fattura ☐ Elettronica* (gratuita) ☐ Cartacea (a pagamento) ☐ Nessuna

***E-mail fatturazione** _____

Codice Destinatario _____

PEC Fattura Sky _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome _____

Cognome _____

Data di nascita ____ / ____ / _____

Luogo di nascita _____ **Prov.** _____

Codice Fiscale _____

Tipo documento ☐ Carta d'Identità ☐ Patente ☐ Passaporto

N° Documento _____

Rilasciato da _____ **il** ____ / ____ / _____

INDIRIZZO DI FRUIZIONE

Ragione Sociale _____

Insegna _____

Codice Fiscale Azienda _____

P.IVA _____

Indirizzo _____

_____ **n°** _____

Località _____

Provincia _____ **CAP** _____

Telefono 1 _____

Telefono 2 _____

Fax _____

E-mail _____

E-mail aggiuntiva PEC _____

Sito Web http://www. _____ . _____

IL TITOLARE dichiara di usufruire dell'abbonamento in qualità di operatore commerciale esercente un'attività commerciale o professionale.
Gli importi indicati sono I.V.A. esclusi. Dichiaro che il presente modulo è stato compilato a mia cura e dichiaro di aver letto attentamente e di accettare tutte le disposizioni contenute nelle retroestese Condizioni Generali di Abbonamento.

Accettazione specifica delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Televisivi per Business

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Televisivi di cui alla presente Richiesta di Abbonamento e di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (Attivazione del Servizio); 3 (Pagamento e Fatturazione); 4 (Decoder HD, Decoder Integrato e Smart Card); 5 (Fruizione del Servizio e penale contrattuale); 6 (Modifica ed interruzione del Servizio); 7 (Ritardato pagamento e Sospensione del Servizio); 8 (Qualità del Servizio, aggiornamento del software e controlli tecnici); 9 (Contenuti); 10 (Risoluzione del Contratto); 11 (Durata del Contratto e tacito rinnovo); 11bis (Sconti ed offerte promozionali); 12 (Cessione del Contratto e cessione del credito); 13 (Contratto a favore del Terzo Fruitore); 14 (Foro Esclusivo) e 15 (Assicurazione).

Firma leggibile × _____

Consenso al trattamento dei dati personali

Dopo aver letto l'informativa Privacy, puoi scegliere se autorizzare Sky al trattamento dei tuoi dati per:

a) inviarti comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato attraverso lettere ordinarie o chiamate telefoniche
presto il consenso ☐ **nego il consenso** ☐

b) inviarti comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato attraverso email, messaggi sul televisore, SMS, MMS, notifiche e newsletter
presto il consenso ☐ **nego il consenso** ☐

c) analizzare le tue preferenze e i tuoi interessi per migliorare i nostri servizi e proporti contenuti, iniziative e offerte su misura per te
presto il consenso ☐ **nego il consenso** ☐

Firma leggibile × _____

Timbro Data Firma

PROFILO AZIENDA

Numero dipendenti ☐ <15 ☐ 16-99 ☐ 100-999 ☐ 1000-4900 ☐ > 5000

Luogo di fruizione ☐ Reception ☐ Sala Break ☐ Postazione dipendenti ☐ Open Space

ABBONAMENTO

	Costo abbonamento mensile
☐ Sky Basic	_____ € (+IVA)
☐ Sky Plus	_____ € (+IVA)
☐ Canali opzionali	_____ € (+IVA)
☐ Ticket	_____ € (+IVA)
Totale n° smart card	_____ € (+IVA)
Totale abbonamento mensile	_____ € (+IVA)

COSTI UNA TANTUM

Attivazione 15€ (+IVA)

Totale n° smart card _____

Totale costi di attivazione _____ € (+IVA)

METODO E FREQUENZA DEL PAGAMENTO

☐ **Mensile** ☐ **Unica soluzione anticipata annuale**

☐ Carta di Credito

Al fine di garantire la sicurezza dei Suoi dati, nel caso di scelta della carta di credito come metodo di pagamento, non Le viene richiesto di inserire nel presente documento i dati della Sua carta, ma verrà ricontattato da un Venditore/operatore Sky Italia al numero di telefono indicato. Durante questa chiamata, Le verrà chiesto di fornire i dati della Sua carta di credito e si procederà all'inserimento degli stessi all'interno dei sistemi Sky preferibilmente tramite l'invio di un apposito link mediante il quale Lei potrà inserire in autonomia i dati della carta di credito. In caso di indisponibilità del servizio, il venditore procederà richiedendoLe i dati della carta di credito direttamente in chiamata. In assenza di queste informazioni non sarà possibile procedere all'attivazione del presente contratto.
I dati da lei forniti durante la conversazione saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale applicabile e del regolamento privacy europeo 679/2016, per le sole finalità di gestione del contratto.

☐ SEPA

mandato per addebito SEPA Core Direct Debit
compilando l'apposito spazio sottostante

DATI AZIENDA DI CREDITO E MANDATO PER ADDEBITO SEPA CORE DIRECT DEBIT
Opzione allineamento elettronico archivi

Dati del Debitore:

Riferimento del mandato: G68184000000000 + COD.CL. _____

Banca/Istituto Finanziario: _____

Agenzia n°/ indirizzo: _____

Codice IBAN:

Codice Paese	CIN INT	CIN NAZ	ABI	C.A.B.	N. Conto

BIC: _____

Conto Corrente intestato a: _____

(0) Nome: _____ (0) Cognome: _____ (0) Sesso: ____

(0) Data di nascita (gg/mm/aaaa): ____/____/_____

(0) Luogo (Provincia): _____ (____)

(0) Codice Fiscale: _____

(0) Indirizzo: _____ (0) Civico: _____

(0) Località: _____ (0) Provincia: (____) (0) CAP: _____

(0) Persona legalmente autorizzata ad operare sulle coordinate di C/C indicate

Dati del Creditore:

Ragione sociale: Sky Italia Srl Sede Legale: Via Monte Penice, 7, 20138, Milano, MI

Firma del/i correntista/i × _____

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEVISIVI PER BUSINESS - UFFICIO
(valide dal 15/07/2021)

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Contratto, i termini indicati avranno il seguente significato. I termini definiti al singolare si *intenderanno* anche al plurale e viceversa.
"Abbonato": il sottoscrittore della Richiesta di Abbonamento e delle presenti Condizioni Generali, cui è fornito il Servizio o che indichi, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 13, un terzo cui venga fornito il Servizio;
"Anticipo": la somma versata dall'Abbonato alla sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, a titolo di Canone di Abbonamento anticipato;
"Canone di Abbonamento": le somme dovute dall'Abbonato a titolo di corrispettivo per la fornitura del Servizio;
"Condizioni Generali": le presenti condizioni che regolano il rapporto fra l'Abbonato e Sky;
"Contratto": l'insieme della Richiesta di Abbonamento e delle Condizioni Generali;
"Corrispettivo della Pay Per View": le somme dovute dall'Abbonato a titolo di corrispettivo per l'acquisto di un evento in Pay Per View. Il prezzo dell'evento varia in relazione alla modalità d'acquisto scelta dall'Abbonato ed alla tipologia di evento;
"Corrispettivo di Attivazione": le somme dovute alla sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento dall'Abbonato a titolo di corrispettivo una tantum per l'attivazione del Servizio.
"Corrispettivo di Chiamata": la somma dovuta dall'Abbonato a titolo di corrispettivo per l'apertura di un ordine di servizio tramite il Call Center di Sky;
"Decoder Integrato": Tipologia di Decoder che contiene una smart card integrata al suo interno;
"Downgrade": richiesta effettuata dall'Abbonato di diminuzione del numero di Pacchetti e/o di Prodotti Opzionali con le forme e secondo le modalità indicate agli artt. 6.1 e 11.1 delle presenti Condizioni Generali;
"EPG" (Guida Elettronica ai Programmi): strumento di consultazione del palinsesto dei canali trasmessi da Sky e di utilizzo delle funzionalità dei Decoder;
"Pacchetto": l'insieme dei canali a pagamento di cui Sky è editrice e/o di cui Sky ha acquisito la titolarità dei relativi diritti in licenza. L'elenco aggiornato di tali canali è consultabile sui materiali relativi all'offerta e sul sito www.sky.it/business/bar;
"Pacchetto Base": il Pacchetto base oggetto del Servizio, denominato "Sky UFFICIO";
"Richiesta di Abbonamento": la proposta, sottoscritta dall'Abbonato, con cui egli richiede la fornitura del Servizio, accettando espressamente queste Condizioni Generali ed eventualmente su richiesta dell'Abbonato;
"Servizio": l'insieme dei Pacchetti e dei prodotti opzionali offerti da Sky, scelti dall'Abbonato con la Richiesta di Abbonamento o con successive modifiche effettuate ai sensi dell'art. 6;
"Servizio Clienti Sky": il servizio di assistenza per gli Abbonati disponibile contattando il numero di telefono dedicato;
"Servizio HD": il Servizio scelto dall'Abbonato che permette mediante l'utilizzo del Decoder Integrato HD la fruizione del Pacchetto;
"Servizio Pay Per View": il servizio fornito da Sky su richiesta che consente all'Abbonato, a fronte del versamento del Corrispettivo della Pay Per View, la visione di un particolare evento fra quelli messi a disposizione da Sky; nel caso di cui al successivo art. 13, il Servizio Pay Per View può essere richiesto dal Terzo;
"Sky": è Sky Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Monte Penice 7, 20138. Sky Italia Srl con socio unico, soggetta alla attività di direzione e coordinamento esercitata da Comcast Corporation;
"Sky Service": i centri autorizzati da Sky presso cui è possibile: (i) sottoscrivere la Richiesta di Abbonamento, (ii) effettuare la manutenzione e il ritiro dei Decoder di proprietà di Sky e delle Smart Card;
"Smart Card": la carta a micro-chip di proprietà di Sky che consente di decrittare il segnale radiotelevisivo trasmesso da Sky, inserita all'interno del Decoder e/o Decoder HD e/o Decoder Integrato, che viene concessa in uso all'Abbonato;
"Territorio": il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
"Terzo Fruitore": la persona che, ai sensi dell'art. 13, potrà indicare l'Abbonato quale soggetto che fruisce del Servizio;
"Ticket": eventuale servizio aggiuntivo all'abbonamento al Servizio che, ove disponibile nell'offerta Sky, è disciplinato dalle medesime condizioni e termini delle presenti Condizioni Generali, fatta eccezione per la durata e il rinnovo del Contratto. La durata del Ticket è predefinita e non è rinnovabile;
"Ticket stagionale": abbonamento prepagato e non rinnovabile; tale abbonamento, oggetto di specifiche promozioni di volta in volta offerte da Sky, è disciplinato dalle medesime condizioni e termini delle presenti Condizioni Generali, fatta eccezione per la durata e il rinnovo del Contratto;
"Ufficio": un ufficio, un'impresa o altro luogo di lavoro simile, non aperto al pubblico, con espressa esclusione di pubblici esercizi, bar, ristoranti, circoli e entità a questi assimilabili. Sarà facoltà di Sky individuare di volta in volta se si tratti di Ufficio o meno in relazione alla singola Richiesta di Abbonamento.
"Upgrade": aggiunte o sostituzioni di Pacchetti e/o di Prodotti Opzionali che comportino un aumento del Canone di Abbonamento con le forme e secondo le modalità indicate agli artt. 6.1 e 11.1 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 2 – Attivazione del Servizio

La Richiesta di Abbonamento è accettata da Sky con l'attivazione della Smart Card e comunque quando siano decorsi 25 giorni dalla ricezione da parte di Sky della Richiesta di Abbonamento e Sky non abbia, nello stesso termine, per qualunque motivo e a suo insindacabile giudizio, rifiutato la proposta dandone comunicazione scritta al richiedente. L'attivazione del Servizio avviene al momento dell'attivazione della Smart Card, che Sky potrà, in ogni caso, effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di abbonamento. L'Abbonato prende atto che l'attivazione della Smart Card comporta la presa visione e l'integrale accettazione delle Condizioni Generali.

Art. 3 – Pagamento e Fatturazione

3.1 La Richiesta di Abbonamento indica:
a) l'Anticipo;
b) il Corrispettivo di Attivazione;
c) il Canone di Abbonamento per il Pacchetto scelto;
d) la scelta dell'Abbonato con riferimento a:
- il tipo di Contratto;
- la frequenza di pagamento del Canone di Abbonamento;
- il metodo di pagamento del Canone di Abbonamento (Addebito SEPA Core Direct Debit o carta di credito);
e) il profilo aziendale;
f) il Corrispettivo per il Pacchetto Mensile;
g) gli sconti e le promozioni eventualmente usufruiti dall'Abbonato.
3.2 Il Canone di Abbonamento per il/i Servizio/i prescelto/i sarà dovuto a partire dall'Attivazione del Servizio e sarà quello in vigore al momento della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, ad eccezione di eventuali variazioni dell'IVA che dovessero verificarsi nel corso della durata del Contratto. Eventuali sconti o promozioni in corso al momento della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento non saranno applicabili in caso di rinnovo del Contratto.
3.3 Sky potrà aumentare gli importi dovuti a titolo di canone per i diversi servizi forniti da Sky dandone comunicazione scritta all'Abbonato in presenza di giustificati motivi tra quelli indicati al successivo articolo 6 (Modifica ed interruzione del servizio). In tal caso Sky informerà l'Abbonato con comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e l'Abbonato avrà diritto di recedere gratuitamente, ossia senza penali né costi di disattivazione (inclusi gli eventuali importi previsti ai successivi articoli 11.1 (Durata del Contratto, tacito rinnovo e recesso) e 11 bis (Sconti e offerte promozionali), dal Contratto o dal singolo Pacchetto per il quale è intervenuto l'aumento inviando a Sky, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Sky o entro la data di entrata in vigore del nuovo importo una comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo seguente: Sky Italia Srl – Casella Postale 13057-20141 Milano oppure inviando un messaggio di PEC all'indirizzoskyitalia@pec.skytv.it. Qualora l'Abbonato non eserciti il diritto di recesso nei modi e termini sopra indicati, le nuove condizioni si considereranno accettate e saranno efficaci a partire dallo scadere del termine sopra menzionato.
3.4 Le somme dovute in base al Contratto andranno pagate con la frequenza scelta nella Richiesta di Abbonamento. Le fatture verranno inviate in formato cartaceo con contributo di spedizione a carico dell'Abbonato, oppure inviate gratuitamente in formato elettronico. Qualora l'Abbonato abbia richiesto espressamente di ricevere le fatture cartacee, queste gli verranno inviate almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del relativo pagamento (scadenza che sarà indicata nella fattura) e si considereranno accettate a meno che l'Abbonato non invii, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura, una raccomandata con ricevuta di ritorno a Sky Italia Srl – casella postale 13057-20141 Milano o un messaggio di PEC all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it specificando dettagliatamente le proprie contestazioni.
3.5 Resta inteso che, qualora l'Abbonato abbia optato per il pagamento tramite Addebitp SEPA Core Direct Debit o tramite carta di credito l'effettiva applicazione di tale modalità di pagamento è soggetta all'accettazione, rispettivamente della Banca o dell'Ente emittente la carta di credito.

Art. 4 – Condizioni di uso e assistenza postvendita dei materiali Sky, acquisto, restituzione del Decoder HD, del Decoder Integrato e della Smart Card, penali

4.1 L' Abbonato dovrà mantenere il Decoder HD e/o il Decoder Integrato e la Smart Card di proprietà di Sky liberi da qualsiasi onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto di Sky su di essi resti immune da eventi pregiudizievoli.
4.2 In caso di furto o smarrimento del Decoder HD e/o del Decoder Integrato e della Smart Card di proprietà di Sky, l'Abbonato dovrà inviare a Sky, entro 7 (sette) giorni dal furto o dallo smarrimento, una raccomandata con ricevuta di ritorno a Sky Italia Srl – casella postale
13057-20141 Milano o un messaggio di PEC all'indirizzo skyitalia@pec.sky.it, copia della relativa denuncia alle competenti autorità e dovrà corrispondere la penale prevista dall'art. 4.6.
4.3 In caso di malfunzionamento del Decoder HD e/o del Decoder Integrato e della Smart Card di proprietà di Sky, l'Abbonato non dovrà intervenire direttamente sugli stessi, ma dovrà consegnarli allo Sky Service. Sky garantisce la riparazione o la sostituzione del Decoder HD e/o del Decoder Integrato e della Smart Card di proprietà di Sky non funzionanti con un altro Decoder HD e/o Decoder Integrato e/o un'altra Smart Card. La mancata sostituzione o riparazione imputabile all'Abbonato non esonera in alcun caso l'Abbonato dall'obbligo di pagare il Canone di Abbonamento e gli importi dovuti in base al Contratto.
4.4 A seguito della cessazione del Contratto con il quale Sky concede il decoder in comodato d'uso, per alcune tipologie di decoder l'Abbonato può esercitare l'opzione di acquisto del decoder in suo possesso, pagando a Sky il prezzo indicato sul sito Sky.it e conoscibile anche contattando il Servizio Clienti Sky. Qualora Sky abbia concesso all'Abbonato l'opzione di acquisto del decoder e l'Abbonato non provveda alla restituzione del decoder nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Sky, la mancata restituzione nel termine suindicato vale come esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'Abbonato. Detto acquisto produrrà il trasferimento della proprietà del decoder in possesso dell'Abbonato e si perfezionerà con l'emissione della relativa fattura di vendita da parte di Sky.
Per gli altri modelli di decoder per cui non è prevista l'opzione di acquisto, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, l'Abbonato dovrà restituire il Decoder HD e/o il Decoder Integrato e la Smart Card di proprietà di Sky ad uno Sky Service, facendosi rilasciare la ricevuta relativa all'avvenuta riconsegna.
4.5 In caso di ritardo nella restituzione della Smart Card e/o del Decoder HD e/o del Decoder Integrato di proprietà di Sky di cui al precedente art. 4.4, Sky avrà diritto ad applicare una penale di Euro 5,20 (cinque/20) per ciascun giorno di calendario di ritardo fino ad un massimo di: Euro 75 (settantacinque/00) per il Decoder HD, Euro 150 (centocinquanta/00) per il Decoder integrato, Euro 30,00 (trenta/00) per il telecomando, Euro 30,00 (trenta/00) per la Smart Card, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il recupero della Smart Card e/o del Decoder di proprietà di Sky.
4.6 Nell'ipotesi di mancata restituzione, smarrimento, furto, danneggiamento o distruzione del Decoder HD e/o del Decoder Integrato e/o della Smart Card e/o del telecomando di proprietà di Sky , l'Abbonato sarà obbligato a pagare, a titolo di penale e salvo maggior danno, gli importi massimi di cui al precedente punto.

Art. 5 – Fruizione del Servizio

5.1 L'Abbonato si impegna:
a) ad usufruire del Servizio esclusivamente presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento quale luogo di installazione del/i Decoder fornito/i da Sky, restando inteso che non è consentito usufruire del Servizio (i) all'esterno del Pubblico Esercizio (es. spazi esterni del locale non delimitati) (ii) nei maxischermi – ad esempio, per la trasmissione di eventi nelle piazze delle città (iii) nelle stanze delle strutture che consentano un alloggio temporaneo quali ad esempio, sale cinema, stanze di hotel, di pensioni e di residence e comunque in qualsiasi altro luogo aperto al pubblico diverso dal Pubblico Esercizio indicato in Contratto. Per la fruizione dei contenuti nelle aree ristoro/relax delle gallerie commerciali la fruizione dei contenuti deve avvenire all'interno di un locale. Sky si riserva di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, controlli diretti a verificare che la/le Smart Card abbinata/e non siano utilizzate per la fruizione del Servizio al di fuori dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento o presso soggetti diversi dal titolare dell'abbonamento o comunque in modo difforme rispetto a quanto previsto nel presente Contratto di Abbonamento. Ad esito dei controlli, gli incaricati redigeranno un documento informativo che verrà comunicato a Sky per le necessarie verifiche. Nei casi in cui vengano riscontrati usi illeciti, Sky potrà sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Abbonato nelle modalità ritenute più opportune, ferma la possibilità di richiedere la penale prevista al successivo articolo 5.2, e di procedere alla risoluzione del Contratto. Fermo quanto sopra previsto Sky si riserva di procedere con la sospensione del Servizio anche nel caso di rifiuto da parte dell'Abbonato a collaborare per consentire di effettuare le verifiche;
b) a comunicare immediatamente a Sky, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Sky Italia Srl – casella postale 13057-20141 Milano o con un messaggio di PEC all'indirizzo skyitalia@pec.sky.it, ogni modifica dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento quale luogo di installazione del Decoder, restando inteso che il Decoder non potrà essere installato fuori dal Territorio;
bb) a fornire su richiesta di Sky i documenti necessari che comprovino la tipologia di locale pubblico nel quale verrà fruito l'Abbonamento, al fine di accedere ad offerte e/o listini dedicati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, se l'Abbonamento verrà fruito all'interno dei locali di un'associazione senza scopo di lucro sarà necessario fornire a Sky copia dello Statuto dell'associazione per beneficiare del relativo listino;
c) a non condividere i contenuti o mettere a disposizione in rete ad altri soggetti, in assenza dell'autorizzazione del legittimo titolare dei contenuti, è illecita e Sky si riserva di effettuare dei controlli in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità. Nei casi in cui vengano riscontrati usi illeciti, Sky potrà sospendere il Servizio, dandone comunicazione all'Abbonato nelle modalità ritenute più opportune, ferma la possibilità di richiedere la penale prevista al successivo articolo 5.2, e di procedere alla risoluzione del contratto. Sky si riserva di procedere con la sospensione del Servizio anche nel caso di rifiuto da parte dell'Abbonato a collaborare per consentire di effettuare le verifiche;
d) a ottenere ogni necessaria autorizzazione e/o licenza e a corrispondere i relativi corrispettivi e/o compensi agli organismi di gestione collettiva e/o alle entità di gestione indipendente che intermedino diritti e/o compensi sulle opere e/o i materiali protetti contenuti nel Servizio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, LeA, SCF, Itsright, etc.) in relazione alle utilizzazioni del Servizio da parte dell'Abbonato;
e) ad utilizzare il Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Sky e/o di terzi, restando inteso che ogni uso del Servizio di qualsivoglia testo, immagine, suono, video o informazione messi a disposizione dell'Abbonato a mezzo del Servizio in violazione dell'art. 5.1 a) e dell'art. 5.1 c) e che, pertanto, l'Abbonato sarà responsabile per qualunque violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di Sky o di terzi e manleverà e terrà indenne Sky da qualunque conseguenza pregiudizievole derivasse dalla violazione di tali diritti;
f) a mantenere riservato il codice segreto impostato dall'Abbonato con il telecomando (il "Codice Segreto") e sarà responsabile per l'uso illegittimo da parte di terzi che lo abbiano da lui appreso anche contro la sua volontà.
5.2 La violazione degli obblighi assunti dall'Abbonato ai sensi dei precedenti punti 5.1.a), 5.1.c), 5.1.e) configura un reato punibile ai sensi dell'art. 171-ter della legge 633/1941 con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) a Euro 15.493,00 (quindicimilaquattrocentonovantatre/00). In tali casi, Sky avrà diritto di richiedere all'Abbonato il pagamento di una penale di Euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna violazione, importo calcolato in base al costo medio di un abbonamento per i locali pubblici per un periodo di 12 (dodici) mesi, oltre ad un importo per riparare il pregiudizio arrecato a Sky, salvo ogni altro diritto di Sky ivi compreso il risarcimento del maggior danno. Sarà facoltà di Sky procedere sia civilmente che penalmente nei confronti dei responsabili.

Art. 6 – Modifica ed interruzione del Servizio

6.1 L'Abbonato potrà richiedere, in qualunque momento del Contratto e con efficacia immediata, modifiche del Servizio che comportino un aumento del Canone di Abbonamento (Upgrade). In tutti gli altri casi costituenti "Downgrade" la richiesta di modifica dovrà essere comunicata a Sky nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 11.1 e la modifica sarà efficace a partire dal rinnovo del Contratto. Qualora l'Abbonato decida di modificare il Servizio ai sensi del presente articolo, il nuovo Pacchetto avrà la medesima scadenza del Servizio originariamente richiesto.
6.2 Sky potrà interrompere la distribuzione di alcuni programmi, modificare o ridurre il numero di ore di trasmissione di ciascun canale e interrompere la visione di qualunque canale che sia parte del Servizio scelto dall'Abbonato. In caso di interruzione di un canale, l'Abbonato che usufruisce di un Servizio in cui è compreso tale canale, sarà informato di tale interruzione con adeguata comunicazione e Sky avrà facoltà di sostituire tale canale. L'Abbonato prende atto del fatto che (i) i canali trasmessi da Sky, ma editi da altre emittenti, non ricadono sotto la responsabilità editoriale di Sky, (ii) i Pacchetti contenenti eventi calcistici sono soggetti a modifiche dei canali e/o dei contenuti in relazione ai diritti di cui Sky sarà titolare all'inizio di ogni stagione calcistica e (iii) i contenuti del Servizio distribuito agli Abbonati che abbiano sottoscritto un Contratto di Abbonamento per Pubblici Esercizi potrebbero essere diversi da quelli dello stesso Servizio distribuiti agli Abbonati che abbiano sottoscritto un Contratto di Abbonamento Residenziale.
6.3 Sky potrà interrompere il Servizio per effettuare necessari interventi di riparazione, manutenzione, ampliamento o miglioramento del Servizio stesso. Qualora tali interruzioni dovessero durare per più di 2 (due) giorni, Sky riconoscerà

all'Abbonato uno sconto proporzionale all'interruzione in uno dei successivi pagamenti del Canone di Abbonamento. Sky non sarà responsabile di interruzioni e/o sospensioni del Servizio e/o dei programmi e/o dei canali dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore circostanze al di fuori del controllo di Sky, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali, atti od omissioni non imputabili a Sky.

6.4 Resta inteso che Sky potrà aggiornare i corrispettivi ai sensi del precedente art. 3.3 nonché variare le presenti Condizioni Generali previa comunicazione scritta all'Abbonato o, se consentito dalla normativa applicabile, mediante campagna informativa in presenza di giustificati motivi quali: modifiche legislative, regolamentari, esigenze organizzative, amministrative, tecniche, variazione dei contenuti offerti, modifica o ammodernamento delle soluzioni tecniche di prestazione dei servizi, in occasione di sviluppi tecnologici o informatici, o comunque in presenza di eventi, di carattere particolare o generale, che rilevino rispetto alle prestazioni contrattuali. La presente elencazione non ha carattere tassativo. In questi casi, Sky informerà l'Abbonato con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e l'Abbonato avrà la facoltà di recedere gratuitamente, ossia senza penali né costi di disattivazione (inclusi gli eventuali importi previsti ai successivi articoli 11.1 (Durata del Contratto, tacito rinnovo e recesso) e 11 bis (Sconti e offerte promozionali)), dal Contratto inviando a Sky comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Sky Italia srl Casella Postale 13057-20141 Milano o un messaggio di PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it. In mancanza di esercizio del diritto di recesso di cui al presente articolo, le variazioni contrattuali saranno efficaci decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione all'Abbonato o dalla data successiva di entrata in vigore delle variazioni comunicate da Sky. Sky rende disponibili le proprie Condizioni Generali aggiornate sul sito www.sky.it, che saranno di volta in volta applicabili all'Abbonato.

Art. 7 – Ritardato pagamento e Sospensione del Servizio

7.1 In caso di ritardo nel pagamento di qualunque somma dovuta dall'Abbonato in forza del Contratto:

a) l'Abbonato dovrà rimborsare a Sky tutte le spese da questa sostenute per il recupero del proprio credito e/o delle penali previste versando a Sky, fatti salvi gli eventuali ulteriori costi, un importo massimo di Euro 105,02 (centocinque/02) nel caso di risoluzione del Contratto per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti di cui al successivo articolo 10 e nel caso di mancato pagamento a seguito di recesso o disdetta dell'Abbonato;
b) nel caso in cui il ritardo nel pagamento duri più di 7 (sette) giorni, Sky potrà sospendere il Servizio. In tal caso l'Abbonato sarà tenuto comunque al pagamento del Canone di Abbonamento per tutta la restante durata del Contratto e potrà ottenere la riattivazione del Servizio solo a condizione che: (i) paghi a Sky tutte le somme arretrate oltre ad una penale di € 59,00 (cinquantanove/00) e (ii) si impegni ad eseguire i successivi pagamenti dovuti in forza del Contratto mediante RID o carta di credito.**7.2** Nell'ipotesi di cui al punto 7.1.c) che precede, in caso di addebito delle somme arretrate tramite Addebito SEPA Core Direct Debit, la riattivazione del Servizio è subordinata all'accertamento dell'effettivo incasso da parte di Sky.

Art. 8 – Qualità del Servizio, aggiornamento del software e controlli tecnici

8.1 Sky garantisce la qualità del Servizio fino all'instradamento del segnale verso l'operatore satellitare. Sky non sarà responsabile del peggioramento della qualità del Servizio qualora questa dipenda da un uso improprio del Decoder Integrato da parte dell'Abbonato, dall'uso di Decoder non forniti e/o autorizzati da Sky, o da qualunque altra causa non imputabile a Sky. Sky garantisce la qualità e la piena fruizione del Servizio esclusivamente mediante l'utilizzo di Decoder forniti da Sky o comunque da Sky approvati.

8.2 Resta inteso che sarà facoltà di Sky eseguire mediante propri incaricati controlli periodici presso l'Ufficio al fine di verificare l'effettiva coincidenza tra:a) il numero di Decoder richiesti e installati. A questo riguardo L'Abbonato si impegna sin d'ora a consentire l'accesso agli incaricati di Sky previa identificazione degli stessi.

8.3 Qualora l'accesso agli incaricati di Sky all'Ufficio fosse negato, Sky avrà facoltà di sospendere il Servizio inviando comunicazione scritta all'Abbonato e qualora l'accesso sia ulteriormente negato, Sky avrà facoltà di risolvere con efficacia immediata il presente Contratto ed applicare, senza necessità di ulteriori verifiche o comunicazioni, gli importi previsti a titolo di penale indicate al punto 5.2.

8.4 L'Abbonato prende atto e accetta che Sky (i) potrà aggiornare in modalità remota il software installato nel Decoder Integrato e/o (ii) potrà modificare il satellite geostazionario ricetrasmittente, restando inteso che il conseguente riposizionamento dell'antenna parabolica sarà a carico dell'Abbonato.

Art. 9 – Contenuti

9.1 Sky è responsabile esclusivamente del contenuto dei canali di cui è editore. L'Abbonato prende atto ed accetta che i Pacchetti sono soggetti a variazioni dei canali e/o dei contenuti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi calcistici e/o sportivi all'inizio di e/o durante ciascun campionato) derivanti dalla disponibilità o meno dei relativi diritti di utilizzazione in capo a Sky e/o ai suoi danti causa. L'Abbonato potrà consultare, in qualsiasi momento, la composizione aggiornata dell'offerta tramite il sito www.sky.it/business, i materiali commerciali o contattando il Servizio Clienti Sky.

9.2 Sky non sarà responsabile in caso di inesattezza dei dati trasmessi ed in particolare dell'eventuale inesattezza dei dati finanziari ed economici forniti dai diversi canali e/o programmi trasmessi da Sky. Sky si riserva la facoltà di svolgere, sui propri Abbonati, indagini sulla qualità dei Servizi.

Art. 10 – Risoluzione del Contratto

10.1 Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del Contratto prevista dalla legge o dal Contratto, Sky potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all'Abbonato, restando in ogni caso salvo il diritto di Sky alla riscossione degli importi dovuti dall'Abbonato ai sensi dei successivi paragrafi ed il risarcimento integrale dei danni:

a) trascorsi 14 (quattordici) giorni dalla data di sospensione del Servizio ai sensi dei precedenti artt. 7.1c) e 8.2;
b) in caso di violazione e/o inadempimento di anche uno soltanto degli obblighi, divieti, garanzie dell'Abbonato di cui ai precedenti artt. 4 e 5. Sky potrà risolvere il contratto nell'ipotesi in cui l'Abbonato sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa o altri reati connessi alla criminalità informatica. Inoltre Sky potrà risolvere il contratto in ogni altro caso in cui l'Abbonato sia in condizioni patrimoniali tali da porre in pericolo il pagamento del Servizio e nel caso di mancata accettazione da parte della Banca o dell'Ente emittente della modalità di pagamento scelta dall'Abbonato ai sensi del precedente art. 3.5;

10.2 In caso di risoluzione del Contratto l'Abbonato sarà comunque tenuto a versare un importo pari alle somme dovute, a qualunque titolo, in base al presente Contratto. Inoltre, qualora la risoluzione del Contratto sia avvenuta a causa del mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Abbonato, Sky avrà la facoltà di richiedere all'Abbonato a titolo di penale, in aggiunta ad ogni altro importo dovuto, un importo complessivo pari alle rate del Canone di Abbonamento fino alla scadenza del Contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 – Durata del Contratto e Tacito rinnovo

11.1 Il Contratto avrà durata 12 (dodici) mesi, salvo i casi di particolari offerte promozionali che prevedano una durata diversa, decorrenti dall'Attivazione del Servizio e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà per entrambe le parti di recedere con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza contrattuale tramite comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Sky Italia Srl – casella postale 13057-20141 Milano o con un messaggio di PEC all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it. Se l'Abbonato ha aderito al Servizio ai prezzi di listino, lo stesso avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Se l'Abbonato ha aderito a sconti o promozioni che comportino un termine minimo di durata di contratto, lo stesso avrà la facoltà di recedere con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. Se l'Abbonato recede anticipatamente, Sky avrà comunque diritto di richiedere (i) gli importi dovuti a titolo di Canone di Abbonamento fino alla data di efficacia del recesso, e (ii) l'importo corrispondente agli sconti di cui l'Abbonato abbia beneficiato ai sensi del successivo art. 11bis, qualora non abbia rispettato i termini minimi di durata previsti dalle singole offerte promozionali.

11.2 Esclusivamente per il primo anno di durata del Contratto, la durata dello stesso sarà prolungata per il numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di attivazione del Servizio e la fine del mese in cui è avvenuta l'attivazione delle Smart Card.

Articolo 11bis – Sconti e offerte promozionali

11.1 bis Sky potrà subordinare la concessione di sconti e/o di promozioni sugli importi dovuti dall'Abbonato per i diversi Servizi offerti da Sky al mantenimento da parte dell'Abbonato del Contratto per una durata determinata stabilita di volta in volta dall'offerta promozionale. Qualora l'Abbonato modifichi o receda prima del decorso della durata minima stabilita da ciascuna offerta promozionale, l'Abbonato sarà tenuto a versare a Sky una somma pari all'importo dello sconto o al valore della promozione di cui ha beneficiato. Tale disposizione non si applica se l'Abbonato abbia optato per l'adesione ai medesimi Servizi offerti da Sky a prezzi di listino, senza beneficiare dello sconto o dell'offerta promozionale e pertanto senza essere vincolato alla durata minima contrattuale.

Art. 12 – Cessione del Contratto e cessione del credito

12.1 Sky è autorizzata a cedere a terzi il Contratto, i diritti e/o le obbligazioni dallo stesso derivanti senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell'Abbonato, che si intende qui già espressa e confermata.

12.2 L'Abbonato può, previa autorizzazione scritta da parte di Sky, cedere il Contratto o i diritti e/o le obbligazioni dallo stesso derivanti a terzi.

Art. 13 – Contratto a favore del Terzo Fruitore

13.1 Al momento della sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, l'Abbonato può indicare un terzo quale fruitore del Servizio. In tal caso l'Abbonato si impegna a:

a) pagare tutte le somme dovute in base al Contratto;
b) comunicare al Terzo Fruitore le presenti Condizioni Generali e garantire il rispetto da parte del Terzo Fruitore di quanto previsto nelle stesse ed in particolare delle previsioni relative a: la corretta fruizione del Servizio e la custodia del Decoder Integrato e/o della Smart Card.

13.2 Nel caso in cui il Servizio sia fornito al Terzo Fruitore resta inteso che:

(i) in caso di inadempimento da parte del Terzo Fruitore di qualunque obbligo su di esso gravante in base al Contratto, Sky potrà rivalersi direttamente nei confronti dell'Abbonato;
(ii) nel caso in cui il Terzo Fruitore si rifiuti di profittare del presente Contratto, questo ultimo si considererà perfezionato con l'Abbonato alla data di attivazione del Servizio; e
(iii) il recesso sarà efficace sia se inviato dall'Abbonato, sia se inviato dal Terzo Fruitore con le modalità indicate all'art. 11 che precede.

Art. 14 – Foro Esclusivo

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o sorte in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 15 – Assicurazione

Qualora non vi abbia già provveduto o qualora le polizze assicurative già poste in essere dall'Abbonato non coprano i beni di cui all'art. 4, l'Abbonato s'impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti dai rischi di responsabilità civile verso terzi provocati dall'uso dei beni concessi da Sky in comodato d'uso, nonché per furto e incendio, con massimali adeguati (80% del valore del contratto).

INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONTRATTO DI ABBONAMENTO SKY

Sky Italia s.r.l. ("Sky"), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR") che i tuoi dati sono trattati come segue:

Utilizzando i nostri servizi, trasmetti o condividi con noi alcune informazioni che ci permettono in alcuni casi di erogare il servizio, in altri casi di soddisfare le tue esigenze e di migliorarci. In questo documento desideriamo spiegarti:

1. quali dati utilizziamo;
2. perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati;
3. come vengono utilizzati i tuoi dati;
4. quali dati sono obbligatori e quali facoltativi;
5. per quanto tempo sono conservati i tuoi dati;
6. chi può avere accesso ai tuoi dati;
7. a chi possono essere comunicati i tuoi dati;
8. dove possono essere trasferiti i tuoi dati;
9. quali sono i tuoi diritti;
10. chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati e chi è il Data Protection Officer.

1. Quali dati utilizziamo?

Sky tratta i tuoi dati personali (in seguito, "dati personali","dati", "tuoi dati", "tuoi dati personali"): (i) identificativi e non sensibili/particolari (in particolare, nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, p.iva, indirizzo, email, numero telefonico, carta di credito, iban e i dati relativi ai servizi di Sky fruiti) da te comunicati in fase di abbonamento a Sky o di richiesta di servizi e prodotti di Sky, o anche successivamente (es. a installatori di Sky o a partner commerciali di Sky); (ii) le tue preferenze ed interessi (in particolare, la fruizione dei contenuti, l'uso dei servizi, le funzionalità utilizzate, i tempi di connessione, i dati di traffico, la visione di programmi e canali, i pacchetti di visione, i dati di navigazione su siti e profili social di Sky o di partner commerciali o di terzi soggetti, l'indirizzo IP, i device e le connettività utilizzati), anche per mezzo di cookies e metadati. I tuoi dati sopra elencati sono riferiti a pagatore e fruitore del contratto (in seguito, "tu", "te", "tua", "tuo", "tue", "tuoi")

2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati?

I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:

A) Senza il tuo preventivo consenso e per Finalità di Servizio, e precisamente per:

• l'esecuzione del contratto o l'adempimento di impegni precontrattuali: (i) concludere, dare esecuzione e gestire l'abbonamento, provvedendo all'assistenza tecnica (anche inviando messaggi di servizio), alla fatturazione dei servizi, alla gestione dei reclami e del contenzioso, all'invio di comunicazioni di servizio, al recupero dei crediti, alla prevenzione di frodi e/o di attività illecite; (ii) fornire i servizi dell'offerta commerciale Sky: tra questi servizi rientrano i servizi supplementari ed opzionali, tra cui i servizi pay per view, pay per day; (iii) migliorare l'assistenza tecnica, l'attività di customer care, i nostri servizi, i contenuti e i prodotti attraverso analisi statistiche aggregate e/o questionari sulla qualità del servizio (CSI) tramite IVR; (iv) effettuare analisi statistiche aggregate su base anonima; (v) permetterti di utilizzare le App Sky, sui dispositivi supportati, aggiornarle e manutenerle; (vi) permettere di registrarti, anche attraverso i siti web di Sky, ad eventuali programmi di fidelizzazione a cui potrai decidere di partecipare, al fine di usufruire di eventi esclusivi, vantaggi, servizi e offerte dedicati; (vii) registrarti ai siti web Sky, gestire e manutenere i siti e il tuo account e usufruire dei servizi offerti dai siti web Sky;

• il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare: (i) gestire i reclami e i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite; (ii) esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio; (iii) inviarti comunicazioni commerciali all'indirizzo email da te fornito, se sei già nostro cliente, relative a servizi e prodotti di Sky simili a quelli di cui hai già fruito. In ogni momento, potrai rifiutare ulteriori invii;

• l'adempimento di obblighi di legge: adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e prescrizioni delle autorità competenti. Ad esempio, ai sensi del Decreto n. 95/2014, copia del documento di identità e codice fiscale forniti saranno comunicati all'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A. per verificarne l'autenticità – riscontrandoli con le Banche dati di Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Inps e Inail – ai fini della prevenzione delle frodi da furto di identità nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti, dei servizi di comunicazione elettronica ed interattiva (SCIPAFI).

B) solo dopo che hai espresso il tuo consenso, per altre finalità non di servizio, e precisamente per:

• Finalità di Marketing: (i) informarti con lettere ordinarie o chiamate telefoniche, email, messaggi sul televisore, SMS, MMS, notifiche e newsletter delle iniziative e offerte commerciali di Sky; (ii) proporti questionari e ricerche di mercato, in particolare sui prodotti e servizi Sky;

• Finalità di Profilazione: analizzare, anche in via automatizzata, le tue preferenze e i tuoi interessi (es. la fruizione dei contenuti e dei servizi, incluso quelli acquistati, le funzionalità utilizzate, i tempi di connessione, i dati di traffico, etc.) e proporti (con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi sul televisore, SMS, MMS, notifiche e newsletter) servizi, contenuti, iniziative e offerte personalizzate per te.

3. Come vengono utilizzati i tuoi dati?

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, analisi, abbinamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto di banche dati, utilizzo, interconnessione, incrocio, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato e conservati su database.

4. Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi?

Il conferimento dei dati per le Finalità di Servizio è obbligatorio; questi dati sono necessari per abbonarti e usufruire dei servizi di Sky.

Il conferimento dei dati per le altre Finalità è facoltativo e il loro mancato conferimento non ti impedisce la fruizione dei servizi di Sky, ma non potrai ricevere le nostre comunicazioni commerciali ed offerte personalizzate.

5. Quanto sono conservati i tuoi dati?

Sky tratta i dati personali per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge; per il tempo del tuo consenso e in ogni caso per non più di 13 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del tuo consenso e in ogni caso per non più di 48 mesi dalla raccolta, per le Finalità di Profilazione. In seguito, i tuoi dati sono resi anonimi e trattati per analisi statistiche aggregate e anonime.

6. Chi può avere accesso ai tuoi dati?

Teniamo molto alla tua privacy e facciamo di tutto per tutelarti. Per questo condividiamo i tuoi dati solo quando strettamente necessario e solo con chi ci aiuta a offrirti ogni giorno un servizio migliore. I tuoi dati sono infatti accessibili a:

• dipendenti e/o collaboratori di Sky o delle società del Gruppo Sky, che contribuiscono a creare, mantenere e migliorare tutti i servizi di Sky nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

• società del Gruppo Sky e fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky - nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento - svolgendo attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Sky, ad esempio: gestione e manutenzione dei contenuti dei siti web e delle App Sky, assistenza clienti, servizi di customer care e call center, gestione dei sistemi di Information Technology, servizi editoriali, recupero credito, servizi di elaborazione dati per la fatturazione, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con i clienti, etc.

7. A chi possono essere comunicati i tuoi dati?

Sky può comunicare i tuoi dati, senza tuo espresso consenso, per le Finalità di Servizio alle autorità giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per legge o per contratto per permettere l'espletamento delle finalità di cui sopra (es. istituti di credito, studi professionali, società del Gruppo Sky).

Questi soggetti tratteranno i tuoi dati nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento. I tuoi dati non saranno diffusi.

8. A chi possono essere trasferiti i tuoi dati?
I tuoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea a soggetti elencati ai par. 6 e 7 (tra cui, in particolare, soggetti stabiliti in USA e Albania). Per proteggere i tuoi dati nell'ambito di questi trasferimenti, Sky adotta le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.

9. Quali sono i tuoi diritti?
Ti informiamo che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai il diritto di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a tua disposizione in forma intellegibile; (ii) ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei dati personali; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell'importanza e delle conseguenze previste per l'interessato; g) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale; (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati incompleti; (iv) ottenere la cancellazione, il blocco dei dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora tu ti sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; (v) ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei dati personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un tuo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato; (vi) ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che ti riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; (vii) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi e prevalenti, connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano; b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i tuoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

Puoi in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati ed esercitare i tuoi diritti inviando una richiesta al Titolare Sky Italia s.r.l. – Direzione Affari Legali – Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure inviando una email al nostro DPO dpo@sky.it. La revoca/modifica del consenso comporta la revoca/modifica dei consensi precedenti prestati.

Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

10. Chi è il Titolare dei tuoi dati? Chi è il Data Protection Officer?
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Sky Italia s.r.l., Via Monte Penice 7, 20138 Milano. Il nostro Data Protection Officer opera nella Direzione Affari Legali. Puoi contattarlo all'indirizzo dpo@sky.it. L'elenco aggiornato dei nostri Responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l.

Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, ti invitiamo a consultare i nostri siti web e gli altri canali messi a disposizione da Sky.